第二十六章 军人违反职责罪

第一节 军人违反职责罪概述

【考点 1：军人违反职责罪的概念与构成特征】

（1）概念：军人违反职责，危害国家军事利益，依照法律应当受刑罚处罚的行为；

（2）客体：国家军事利益，包括军事行动、部队管理、武器装备管理、军事设施管理等方面利益；

（3）客观方面：违反国家法律法规和军委、总部、各军兵种条例条令规定的义务责任，危害军事利益；

（4）行为方式：多数为作为，少数为不作为（如遗弃伤病军人罪），部分可作为或不作为（如战时违抗命令罪）；

（5）时间地点要求：相当部分犯罪须发生在战时，部分须在战场或军事行动地区发生；

（6）主体：特殊主体，即军人（现役军官、文职干部、士兵、军籍学员、武警及执行军事任务人员）；

（7）主观方面：多数故意，少数过失；

〈注意〉现役军人起止时间：从兵役机关正式批准入伍之日起，至部队批准退役、退休、离休或除名、开除军籍之日止；

〈案例〉投降罪罪状为"在战场上贪生怕死，自动放下武器投降敌人"，"贪生怕死"动机具有构成要素意义；

【考点 2：军人违反职责罪的五类分类】

（1）危害作战利益犯罪：战时违抗命令罪、隐瞒谎报军情罪、拒传假传军令罪、投降罪、战时临阵脱逃罪、违令作战消极罪、拒不救援友邻部队罪、战时造谣惑众罪；

（2）妨害部队管理犯罪：擅离玩忽军事职守罪、阻碍执行军事职务罪、指使部属违反职责罪、非法获取军事秘密罪、为境外窃取刺探收买非法提供军事秘密罪、故意泄露军事秘密罪、过失泄露军事秘密罪、私放俘虏罪；

（3）逃避军事义务犯罪：军人叛逃罪、战时自伤罪、逃离部队罪；

（4）危害武器装备军用物资军事设施犯罪：武器装备肇事罪、擅自改变武器装备编配用途罪、盗窃抢夺武器装备军用物资罪、非法出卖转让武器装备罪、遗弃武器装备罪、遗失武器装备罪、擅自出卖转让军队房地产罪；

（5）侵害人身财产权利犯罪：虐待部属罪、遗弃伤病军人罪、战时拒不救治伤病军人罪、战时残害居民掠夺居民财物罪、虐待俘虏罪；

第二节 战时违抗命令罪

【考点 1：战时违抗命令罪的概念与构成特征】

（1）概念：军人在战时对上级的命令、指示，故意违抗，拒不执行，对作战造成危害的行为；

（2）客体：部队的作战指挥秩序；

（3）客观方面：战时违抗命令，对作战造成危害的行为，包括拒不执行命令、拖延迟缓执行命令、故意执行与命令相反的内容；

（4）主体：应接受命令或指示的军人，包括参加战斗的人员和为战斗服务的救护人员、勤务人员等；

（5）主观方面：故意，即明知是上级的命令而予以违抗，拒不执行；

〈注意〉命令不仅指作战命令，还包括配合战斗方面的命令，如救护伤员的命令、武器弹药供应运送的命令等；

〈注意〉仅违抗命令而未对作战造成危害的，不能以犯罪论处，可作违反军纪处理；

〈注意〉根据具体情况灵活而正确地改变命令，或者由于不能抗拒或不能预见的原因而未执行命令的，不能以犯罪论处；

【考点 2：战时违抗命令罪与相关犯罪的界限】

（1）与拒传、假传军令罪的界限：客体不同（作战指挥秩序 vs 军令传递秩序）、行为方式不同（违抗命令 vs 拒传假传军令）、主体不同（命令受领者 vs 命令传达者）；

（2）与阻碍执行军事职务罪的界限：自己违抗命令同时阻碍他人执行命令的，以战时违抗命令罪论处；对促使其执行命令的人员实施暴力威胁的，以战时违抗命令罪论处；在命令发布前阻碍传递发布命令的，以阻碍执行军事职务罪论处；

〈易错点〉命令传达者同时是执行者，违抗上级指示或故意传达虚假命令的，属于想象竞合犯，按拒传、假传军令罪定罪处罚；

〈对比〉战时违抗命令罪 vs 拒传假传军令罪：前者侵犯作战指挥秩序，后者侵犯军令传递秩序；前者是命令受领者，后者是命令传达者；

【考点 3：战时违抗命令罪的处罚】

（1）一般情形：处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；

（2）严重情形：致使战斗、战役遭受重大损失的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；

第三节 战时临阵脱逃罪

【考点 1：战时临阵脱逃罪的概念与构成特征】

（1）战时临阵脱逃罪是指在战场上或战斗状态下，参战军职人员因贪生怕死、畏惧战斗而逃离部队的行为；

（2）侵犯客体为部队作战利益，造成非战斗减员、动摇军心、削弱战斗力；

（3）客观方面表现为战时临阵脱逃行为，"战斗状态下"包括已接受作战任务但尚未参加战役的情况；

（4）犯罪主体为参战军职人员，包括直接战斗人员和参战的后勤、医疗、通信人员等；

（5）主观方面为故意，动机是贪生怕死、畏惧战斗；

〈注意〉因过失脱离部队、因受伤或敌人阻截脱离不构成犯罪；

【考点 2：战时临阵脱逃罪的认定界限】

（1）与非罪界限：情节显著轻微、危害不大的不构成犯罪；

（2）与投敌叛变罪区别：本罪逃离部队不向敌占区，主体限参战军职人员，目的是逃避参战职责；投敌叛变罪是投奔敌方进行危害国家安全活动；

（3）与逃离部队罪区别：本罪仅发生在战时，主体限参战军职人员，目的是逃避参战职责；逃离部队罪战时平时均可发生，主体为任何军职人员，目的是逃避服兵役；

〈示例〉尚未逃离阵地即被追回且无其他严重情节的；新兵接受作战任务后尚未实际作战时逃跑且无其他严重情节的；

【考点 3：战时临阵脱逃罪的处罚】

（1）一般情节：3 年以下有期徒刑；

（2）情节严重：3 年以上 10 年以下有期徒刑；

（3）致使战斗、战役遭受重大损失：10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

第四节 军人叛逃罪

【考点 1：军人叛逃罪的概念与构成特征】

（1）军人叛逃罪是指军职人员在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃，危害国家军事利益的行为；

（2）侵犯客体：国家军事利益以及军人对国家忠诚的义务；

（3）客观方面：履行公务期间擅离岗位叛逃至境外，或在境外叛逃，客观上对国家军事利益造成危害；

（4）主体：正在履行公务的军职人员；

（5）主观方面：故意，动机不影响犯罪成立；

〈示例〉叛逃包括逃往境外不归、利用公务出境滞留境外不归、逃往外国驻华使馆领馆等行为；

〈注意〉并非任何叛逃行为都构成犯罪，必须危害国家军事利益；根据叛逃时间对象等情况，叛逃行为本身即构成危害的无需再实施具体危害行为；

〈易错点〉军职人员非履行公务期间叛逃不成立本罪；

【考点 2：军人叛逃罪与投敌叛变罪的区别】

（1）客观方面：军人叛逃罪是擅离岗位叛逃境外但不一定投奔敌方；投敌叛变罪是投奔敌方或被捕被俘后投降敌人进行危害国家安全活动；

（2）主体：军人叛逃罪主体仅限正在履行公务的军职人员；投敌叛变罪主体可以是军内外人员；

（3）主观目的：军人叛逃罪目的是违背军人职责逃往滞留境外不归；投敌叛变罪目的是危害国家安全；

【考点 3：军人叛逃罪的处罚】

（1）一般情节：处 5 年以下有期徒刑或拘役；

（2）情节严重：处 5 年以上有期徒刑；

（3）特别严重：驾驶航空器舰船叛逃或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

〈示例〉情节严重包括率众叛逃、给国家军事利益造成重大损失等；

〈示例〉特别严重情节包括胁迫他人叛逃、策动多人叛逃、携带重要军事秘密叛逃等；

第五节 武器装备肇事罪

【考点1：武器装备肇事罪的概念与构成要件】

（1）概念：违反武器装备使用规定，情节严重，因而发生责任事故，致人重伤、死亡或者造成其他严重后果的行为；

（2）客体：部队武器装备的管理和使用制度；

（3）客观方面：违反武器装备使用规定+情节严重+发生责任事故+致人重伤、死亡或其他严重后果；

（4）主体：军人；

（5）主观方面：过失，对事故结果既不希望也不放任，因疏忽大意或轻信能够避免；

〈示例〉其他严重后果包括：爆炸、火灾、大面积污染或其他重大损失；

〈注意〉对违反使用规定行为可出于故意或过失，但对事故结果必须是过失；

【考点2：武器装备肇事罪的认定界限】

（1）与一般违纪行为界限：关键在于情节是否严重及是否造成重伤、死亡或严重后果；

（2）与意外事件界限：本罪主观存在过失，意外事件无过失；

（3）与过失致人重伤、死亡罪界限：本罪是在违反武器装备使用规定情况下造成的；

（4）与交通肇事罪界限：军用车辆一般按交通肇事罪处理，但军用炮车、坦克、装甲运兵车、导弹牵引车在训练、作战、执行任务中肇事按本罪处理；

（5）与重大责任事故罪、危险物品肇事罪界限：客体、客观方面、主体均不同；

〈注意〉构成本罪必须违反规定且情节严重，后两罪无此限制；

〈易错点〉军用车辆交通肇事一般按交通肇事罪，特殊军用车辆执行任务时按本罪；

【考点 3：武器装备肇事罪的处罚】

（1）基本刑罚：3 年以下有期徒刑或拘役；

（2）加重刑罚：后果特别严重的，3 年以上 7 年以下有期徒刑；

〈示例〉后果特别严重情形：造成多人重伤、死亡；致使重要武器装备毁坏不能使用；致使军用物资或公私财产遭受重大损失；严重影响重要军事任务完成；

第六节 虐待俘虏罪

【考点 1：虐待俘虏罪的概念与构成特征】

（1）虐待俘虏罪是指虐待俘虏，情节恶劣的行为；

（2）客体：俘虏的人身权利；客观方面：虐待俘虏、情节恶劣的行为；

（3）主体：军人，多为负有看押、管理俘虏职责的军人；主观方面：故意；

〈注意〉虐待对象必须是俘虏，即在作战中被我方俘获的敌方武装人员及其他为敌方武装部队服务的人员；

〈示例〉虐待俘虏包括打骂、体罚、折磨及其他酷刑等肉体摧残，或生活上不给予人道待遇；

〈时序〉虐待俘虏行为既可发生在战时，也可发生在战后，故本罪没有限定为战时犯罪；

【考点 2：虐待俘虏罪的认定标准】

（1）本罪与非罪界限：须达到情节恶劣程度，否则按一般违反军纪处理；

（2）情节恶劣情形：指挥人员带头虐待、屡教不改、手段特别残酷、虐待伤病俘虏、造成严重后果或恶劣政治影响；

（3）与普通侵犯人身权利犯罪界限：故意重伤或杀害俘虏的，以故意伤害罪或故意杀人罪论处；过失造成俘虏重伤或死亡的，以过失致人重伤罪或过失致人死亡罪论处；

〈注意〉随意杀死俘虏的行为属于严重侵害俘虏人身权利的犯罪，不应以本罪论处；

〈易错点〉虐待俘虏行为人并不具有重伤甚至剥夺俘虏生命的故意或过失；

【考点 3：虐待俘虏罪的处罚】

犯本罪的，处3年以下有期徒刑。